

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1933/2536

นายชวนิช แจ่มศรี

โจทก์

นางสาววิไล สิงห์ทอง

จำเลย

พระทวิ ฐิติธัมโม (แซ่จู) ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ต้องห้าม มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ฎีกาทั้งหมดทุกข้อเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับเป็นฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย ตามบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) และมาตรา 252 ซึ่งเป็นฎีกาในข้อสาระสำคัญ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ จำเลย ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 88)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ กันว่าโจทก์ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่วัดท่าแฉลบและจะชำระราคาให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด หากวัดท่าแฉลบไม่ชำระจำเลยยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินพิพาทออกไปทันทีเมื่อถึงกำหนดชำระเงินแล้ว วัดท่าแฉลบไม่ชำระ ศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดีตามที่โจทก์ขอ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้อง ว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้พระทวิ ฐิติธัมโม ผู้ร้อง โดยผู้ร้องทำสัญญาดังกล่าวแทนจำเลย ถ้าหากโจทก์ ปฏิบัติตามสัญญาจำเลยก็จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท และผู้ร้อง ได้ขออายัดที่ดินพิพาทต่อเจ้า

พนักงานที่ดินโดยอ้างเหตุโจทก์ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งรับ
อายัดไว้ ขอให้ศาลชั้นต้นงดการบังคับคดีไว้ศาลชั้นต้นนัดพร้อมโจทก์ไปศาล จำเลย
ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลนัดพร้อม
อีกครั้งหนึ่งและพิจารณาคำร้องของ จำเลยใหม่ศาลชั้นต้นนัดพร้อมแล้วมีคำสั่ง ยก
คำร้องของจำเลย ต่อมา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าได้ปลูกสร้าง โรงเรือนลงในที่ดินพิพาท
โดยโจทก์รู้เห็นยินยอมตลอดมา การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้นำปิดหมายบังคับคดี
ไว้ที่โรงเรือนดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้ร้อง ขอให้งดการบังคับคดีไว้ศาลชั้นต้นนัด
พร้อม เมื่อถึงวันนัด คู่ความแถลงว่าจำเลยได้ฟ้องโจทก์ให้โอนที่ดินพิพาท ตาม
สัญญาจะซื้อขาย คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้เพื่อ
รอฟังผลคำพิพากษา ในคดีดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์มีสิทธิดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 83) ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ
86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจให้
เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้อง ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำร้อง
ของ ผู้ร้องไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะงดการบังคับคดีไว้ ผู้ร้องฎีกาว่า มีเหตุที่จะขอ
ให้งดการบังคับคดีไว้ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการงดการบังคับคดี จึงเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
วรรคสองที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจให้
เข้าได้ในขณะยื่นคำฟ้อง ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำร้อง
ของ ผู้ร้องไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะงดการบังคับคดีไว้ ผู้ร้องฎีกาว่า มีเหตุที่จะขอ
ให้งดการบังคับคดีไว้ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการงดการบังคับคดี จึงเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
วรรคสองที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สังเวียน รัตนมุง-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ